

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 344/2538

นางประภา ประกฤติภูมิ

โจทก์

นายประกิต ประกฤติภูมิ

จำเลย

นายวิมล วงศ์สว่างศิริ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ความว่า คดีนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาแล้ว แต่จำเลยเห็นว่า ประเด็นค่าเสียหาย (อันเป็นประเด็นข้อ 4 โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือไม่เพียงใด) คู่ความได้ตกลง สละแล้วทั้งสิ้น ไม่ติดใจกันอีก ทั้งตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ในหน้าที่ 3 ก็ ปรากฏว่าคู่ความตกลงสละแล้วด้วย และอุทธรณ์ของโจทก์ก็มีได้ อุทธรณ์ขอบังคับ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 50,000 บาท ด้วยแต่อย่างใด การที่ศาลฎีกาพิพากษา ให้จำเลยต้องรับผิดชอบ ในประเด็นค่าเสียหายจำนวน 50,000 บาทนี้อีก จำเลยจึงมี ความสงสัยขอศาลฎีกาได้โปรดอธิบายคำพิพากษาศาลฎีกาในส่วนนี้ ให้ด้วย หากเป็น ข้อผิดพลาด จำเลยเห็นว่าน่าจะเป็นข้อผิดพลาด เล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อย ขอ ศาลได้โปรดพิจารณาแก้ไขให้ด้วย เหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้น ตันพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาพิพากษากลับ ให้จำเลยรื้อถอนรั้วและสังกะสีตลอดจนอาคารที่สร้างขึ้นในที่ พินาศซึ่งโจทก์มีสิทธิใช้สอยตามสัญญาเช่าออกไปและปรับสภาพที่ดินให้ดังเดิม แล้วส่งมอบ ให้โจทก์ และห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินส่วนนี้อีก กับให้จำเลยใช้ ค่าเสียหายจำนวน 50,000 บาท แก่โจทก์ ส่วนคำขอ ที่ให้โจทก์ดำเนินการบังคับคดี โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย นั้นไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง มาตรา 296 ทวิ ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจของ เจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ยกคำขอ ส่วนนี้ ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 53)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2534 โจทก์ จำเลย ร่วมกันแถลงสละประเด็นข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4 ให้วินิจฉัยเพียงปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นข้อ 2 เพียงข้อเดียว หากหนังสือสัญญาหย่าข้อ 2.4 ท้ายฟ้องเป็นโมฆะโจทก์ยอมแพ้คดี หากไม่เป็นโมฆะ จำเลยยอมแพ้คดี ฉะนั้นเมื่อศาลฎีกาฟังว่า หนังสือสัญญาหย่าข้อ 2.4 ท้ายฟ้องไม่เป็นโมฆะ จำเลยต้องยอมแพ้คดีโจทก์ตามคำทำเมื่อจำเลยแพ้คดี ศาลฎีกาชอบจะพิพากษาให้เป็นไปตามคำขอ ท้ายคำฟ้อง (เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับบทกฎหมาย) ซึ่งคำขอ ท้ายคำฟ้องข้อ 2 โจทก์ขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 50,000 บาท แก่โจทก์ ศาลฎีกาพิพากษตรงตามคำทำของโจทก์จำเลย ดังกล่าวแล้ว กรณีไม่มีข้อผิดพลาดที่ต้องพิจารณาแก้ไข ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2534 โจทก์ จำเลย ร่วมกันแถลงสละประเด็นข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4 ให้วินิจฉัยเพียงปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นข้อ 2 เพียงข้อเดียว หากหนังสือสัญญาหย่าข้อ 2.4 ท้ายฟ้องเป็นโมฆะโจทก์ยอมแพ้คดี หากไม่เป็นโมฆะ จำเลยยอมแพ้คดี ฉะนั้นเมื่อศาลฎีกาฟังว่า หนังสือสัญญาหย่าข้อ 2.4 ท้ายฟ้องไม่เป็นโมฆะ จำเลยต้องยอมแพ้คดีโจทก์ตามคำทำเมื่อจำเลยแพ้คดี ศาลฎีกาชอบจะพิพากษาให้เป็นไปตามคำขอ ท้ายคำฟ้อง (เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับบทกฎหมาย) ซึ่งคำขอ ท้ายคำฟ้องข้อ 2 โจทก์ขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 50,000 บาท แก่โจทก์ ศาลฎีกา

พิพากษาตรงตามคำทำของโจทก์จำเลย ดังกล่าวแล้ว กรณีไม่มีข้อผิดพลาดที่ต้อง
พิจารณาแก้ไข ให้ยกคำร้อง

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>